

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता
आपराधिक अपील सं. 1741/2023
[वि.अ.या. (आप.) 2358/2023 से उत्पन्न]

रमेश कुमार

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

दीपांकर दत्ता, न्या.

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. पिछले कुछ वर्षों में उभरने वाली एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति, जिसने हाल के दिनों में गति पकड़ी है, इस राय को आवश्यक बनाती है। पिछले कई महीनों में हमारे द्वारा कई मामलों में यह पाया गया है कि भारतीय दंड संहिता , 1860 (आई. पी. सी., इसके बाद) की धारा 420 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर , धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्तियों द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 (आई. पी. सी.) के तहत आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई। (आई.पी.सी., "इसके बाद) को अनजाने में

कथित रूप से ठगे गए धन की मात्रा की वसूली के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया जा रहा है और अदालतें पूर्व -गिरफ्तारी जमानत देने के लिए पूर्व - आवश्यकता के रूप में जमा /भुगतान के लिए शर्तें लगाने के लिए प्रेरित हैं। वर्तमान मामला दूसरों से अलग नहीं है और उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को यह याद दिलाना उचित समझा जाता है कि वे सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत मांगते समय किसी भी राशि को जमा करने/चुकाने के वचन की प्रकृति में आरोपी की ओर से वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों से अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों। और जमानत देने के लिए एक पूर्व - आवश्यकता के रूप में जमा /भुगतान के लिए उस संबंध में एक शर्त शामिल करना।

3. दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले से एकत्र किए गए इस अपील पर निर्णय के लिए प्रासंगिक स्पष्ट तथ्य ये हैं। हमारे समक्ष अपीलकर्ता अचल संपत्ति का स्वामी है। इसे फिर से विकसित करने के इरादे से, उन्होंने 10 और 19 दिसंबर, 2018 और 30 जनवरी, 2019 को अश्वनी कुमार ("बिल्डर", इसके बाद) के साथ तीन समझौते किए थे। 19 दिसंबर, 2018 के समझौते के संदर्भ में, बिल्डर को एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने की आवश्यकता थी, जिसमें अपीलकर्ता को तीसरी मंजिल और ऊपरी मंजिल के संबंध में स्वामित्व अधिकार होंगे, इसके अलावा बिल्डर द्वारा उसे 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) का भुगतान किया जाएगा, जबकि बिल्डर को पहली और दूसरी मंजिल

के साथ अन्य अधिकारों के साथ काम करने का अधिकार होगा, जैसा कि उसमें वर्णित है। उपरोक्त समझौते के अनुसरण में, बिल्डर ने प्रस्तावित भवन की दूसरी मंजिल (छत के अधिकारों के बिना) के संबंध में विनय कुमार और संदीप कुमार ("शिकायतकर्ता", इसके बाद) के साथ 14 दिसंबर, 2018 को बेचने और खरीदने/ब्याना के लिए एक समझौता किया, लेकिन इसमें वर्णित अन्य अधिकारों के लिए रु 60,00,000 (साठ लाख रुपये)। शिकायतकर्ताओं ने कथित तौर पर बिल्डर को रुपये का भुगतान किया था। 11,00,000 (ग्यारह लाख रुपये) [रु 1,00,000 (एक लाख रुपये) टोकन राशि के रूप में और रु 14 दिसंबर, 2018 के समझौते के निष्पादन के समय 10,00,000 (दस लाख रुपये) बकाया राशि के रूप में। इसके बाद, बिल्डर के निर्देश पर, शिकायतकर्ताओं ने अलग-अलग तारीखों पर कथित तौर पर अपीलकर्ता के साथ-साथ बिल्डर को नकद के साथ-साथ चेक द्वारा अतिरिक्त राशि का भुगतान किया, जो कुल रु 35,00,000 (पैंतीस लाख रुपये)।

4. कथित तौर पर, शिकायतकर्ता 14 दिसंबर, 2018 के समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे, जिससे बिल्डर द्वारा शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया, जिसमें इस तरह के समझौते को रद्द करने और 13,00,000 (तेरह लाख रुपये) रुपये की राशि को जब्त करने की मांग की गई थी। यह कथित रूप से उक्त समझौते के खंड 8 के आह्वान पर किया गया था। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि बिल्डर ने 10

और 19 दिसंबर, 2018 के समझौतों के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा अपीलकर्ता के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ एक और दीवानी मुकदमा दायर किया है। हालाँकि, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, हम दीवानी मुकदमों की स्थापना की तारीखों का पता लगाने में विफल रहे हैं।

5. शिकायतकर्ताओं को दूसरी मंजिल का कब्जा नहीं सौंपा गया था जिसे वे खरीदना चाहते थे। 18 नवंबर, 2021 तक शिकायतकर्ताओं ने दिल्ली के पुलिस स्टेशन गुलाबी बाग के स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराकर जांच तंत्र को सक्रिय करने की मांग की। उक्त शिकायत भा.दं.सं. की धारा 420/406/34 के तहत 2021 की एफ.आई.आर सं.322 के रूप में दर्ज की गई थी। इसमें अपीलकर्ता, बिल्डर और एक दलाल को आरोपी के रूप में दिखाया गया था।

6. एफ.आई.आर. से यह ध्यान देने योग्य है कि बिल्डर और शिकायतकर्ताओं के बीच विक्रय समझौता होने के बावजूद, शिकायतकर्ताओं ने रु 17,00,000- (सत्रह लाख रुपये) कथित रूप से बिल्डर के निर्देश पर अपीलकर्ता के पक्ष में चेक जारी किए।

7. चूंकि शिकायतकर्ताओं ने अपीलकर्ता को पर्याप्त राशि का भुगतान किया था और बिल्डर प्रस्तावित इमारत की दूसरी मंजिल का कब्जा देने में विफल रहा था, इसलिए शिकायतकर्ताओं ने ठगा हुआ महसूस किया और पुलिस से

अपीलकर्ता और बिल्डर द्वारा किए गए अपराध की जांच करने का आग्रह किया।

8. गिरफ्तारी की आशंका में, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आदेश की मांग करते हुए प्रारंभ में संबंधित आपराधिक अदालत [एम. ए. सी. टी.-02 (केन्द्रीय) का रुख किया। 30 नवंबर, 2011 को पीठासीन अधिकारी ने अपीलकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, बशर्ते कि वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग करे, जब जांच अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ताओं के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। हालाँकि, 18 जनवरी, 2022 के बाद के आदेश में दिए गए कारणों के कारण, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था और अपीलकर्ता को पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को वापस ले लिया गया था।

9. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आदेश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बिल्डर द्वारा भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया था। उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर, 2022 के अपने सामान्य आदेश द्वारा जमानत दे दी। जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों में से एक इस प्रकार है:

"(ई) जैसा कि दिया गया है, विद्वत निचली अदालत के साथ, 4 सप्ताह के भीतर एक स्वचालित नवीकरण खंड के साथ शुरू में

एक वर्ष की अवधि के लिए न्यायालय के नाम पर एफ.डी. आर. के रूप में याचिकाकर्ता/बिल्डर अश्विनी कुमार रुपये 13,00,000 (रु. केवल तेरह लाख) की राशि जमा करेंगे। और मालिक रमेश कुमार 22,00,000 (रु. बाईस लाख) रुपये की राशि जमा करेंगे।"

उपरोक्त उद्धरण में निर्दिष्ट वचन का पता विवादित निर्णय के पैराग्राफ 6 से लगाया जा सकता है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:

6. खंडन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल होने और स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उनके संबंधित अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बिल्डर 8 सप्ताह के भीतर 13 लाख और मालिक रमेश कुमार न्यायालय के समक्ष 22 लाख रुपये की राशि जमा करने के लिए तैयार हैं।

10. 22,00,000 (बाईस लाख रुपये) जमा करने के लिए धन की व्यवस्था करने में अपनी कठिनाई व्यक्त करते हुए। अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। जिसमें अपेक्षित जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। 8 फरवरी, 2023 के एक आदेश द्वारा, उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा 3 (तीन) दिनों के लिए समय बढ़ाने की अनुमति देते हुए निपटाया गया था, जिसमें विफल रहने पर यह निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता को दी गई अग्रिम जमानत अपने आप रद्द हो जाएगी।

11. अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित उपरोक्त शर्त [आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुच्छेद 9 का खंड (ई)] से व्यथित है और अब हमारे समक्ष आदेश के दूसरे भाग को बनाए रखने का आग्रह करते हुए इसे निरस्त करने की मांग कर रहा है।

12. अपीलार्थी के वकील के अनुसार, लगाई गई शर्त भारी है और पैराग्राफ 8 में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा गया है कि अपीलार्थी जांच में शामिल हो गया है और अपीलार्थी और बिल्डर दोनों जांच पूरी करने के उद्देश्य से कोई भी स्पष्टीकरण /स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं। अपीलार्थी की ओर से आगे यह तर्क दिया जाता है कि वह बिल्डर और शिकायतकर्ताओं द्वारा और उनके बीच रची गई साजिश का शिकार है, जिसके परिणामस्वरूप वह अभी भी अपनी संपत्ति का आनंद लेने में असमर्थ है, जिसे बिल्डर द्वारा प्रासंगिक समझौते में निर्धारित समय के भीतर पुनर्विकास करने की आवश्यकता थी। अंत में, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए **मुनीश भसीन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 1** में, विवादित स्थिति निचली अदालत में एफ. डी. आर. के रूप में 22,00,000/- (बाईस लाख रुपये) जमा करने की आवश्यकता वाली जमानत देने के लिए लगाया गया जुर्माना कानूनी रूप से गलत है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

13. राज्य के वकील ने अपील का विरोध किया है। उनके अनुसार, विवादित शर्त इसलिए लगाई गई थी क्योंकि अपीलकर्ता ने अपने वकील माध्यम से स्वेच्छा से रु 22,00,000 (बाईस लाख रुपये) उनके अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। अब जब उच्च न्यायालय इस तरह के वचन के आधार पर अपना आदेश देने के लिए आगे बढ़ा था और यह भी कि अपीलकर्ता ने समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया था जो दिया गया था, यह एक उचित मामला नहीं है जहां इस न्यायालय को अपनी अधिकारिता क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए।

14. पक्षकारों को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर , इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने स्वेच्छा से रु। 22,00,000-(बाईस लाख रुपये) अपने अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और यह कि उन्होंने ऐसी जमा राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया था, जिसे भी मंजूरी दी गई थी; लेकिन पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में विफल रहने के कारण, वह गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त पर सवाल उठा रहे हैं।

15. उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान , जांच की प्रगति के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस तरह की रिपोर्ट से पता चला कि प्रस्तावित भवन का निर्माण केवल पहली मंजिल तक ही आगे बढ़ा था और जाहिर है, इसलिए दूसरी और तीसरी मंजिल अभी भी अस्तित्व में नहीं थी। इस

तरह की स्थिति रिपोर्ट से, इसलिए यह स्पष्ट है कि न तो वह मंजिल थी जिसे शिकायतकर्ताओं ने खरीदने का इरादा किया था और न ही वे मंजिलें थीं जिनके संबंध में अपीलकर्ता अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता था।

16. इस मामले की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यद्यपि अपीलकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत में 22,00,000/- रुपये (बाईस लाख रुपये) की राशि जमा करने का वचन दिया था, एफआईआर संस्करण यह है कि अपीलकर्ता को 20 दिसंबर को 17,00,000/- रुपये (सत्रह लाख रुपये) [5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये) की कुल राशि के लिए उसके नाम पर अलग-अलग चेक प्राप्त हुए थे। 2018, 28 दिसंबर, 2018 को 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये), 28 दिसंबर, 2018 को 4,00,000 रुपये (चार लाख रुपये), 28 दिसंबर, 2018 को 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) और 21 फरवरी, 2019 को 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) मिलेंगे। 18 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए पीठासीन अधिकारी ने चेक के माध्यम से कुल 17,00,000 रुपये (सत्रह लाख रुपये) की राशि प्राप्त की थी। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ता की ओर से वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि वह 22,00,000 रुपये (बाईस लाख रुपये) की राशि जमा करने के लिए तैयार था , जो प्रथम दृष्टया बिल्डर के निर्देश पर अपने पक्ष में निकाले गए चेक द्वारा शिकायतकर्ताओं से

प्राप्त राशि से अधिक है। हम इस स्तर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा बिल्डर को किए गए कथित भुगतान से चिंतित नहीं हैं।

17. विवादित स्थिति की वैधता वही है जिसकी जाँच करने और निर्णय लेने का काम अब हमें सौंपा गया है।

18. इस स्तर पर अग्रिम जमानत देने के लिए न्यायालयों के विवेकाधिकार को नियंत्रित करने वाले क्षेत्र में कुछ पूर्व निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा।

19. हम *गुरबख्श सिंह सिबिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य* से शुरू करते हैं, जो इस न्यायालय के एक संविधान पीठ का निर्णय है। यह वहाँ इस प्रकार आयोजित किया गया था:

"26. हम श्री तारकुंडे के निवेदन में बहुत सार पाते हैं कि चूंकि जमानत से इनकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है , इसलिए अदालत को धारा 438 के दायरे पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के खिलाफ झुकना चाहिए, विशेष रूप से जब उस धारा के संदर्भ में विधायिका द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। धारा 438 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है , जो निर्दोष होने के अनुमान का लाभ पाने का हकदार है, क्योंकि वह अग्रिम जमानत के लिए अपने आवेदन की तारीख को उस अपराध के लिए दोषी नहीं है , जिसके संबंध में वह जमानत मांगता है। बाधाओं और शर्तों का अत्यधिक उदार निवेश जो धारा 438 में नहीं पाए जाते हैं, इसके प्रावधानों को संवैधानिक रूप से कमजोर बना सकता है क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अनुचित प्रतिबंधों के अनुपालन पर निर्भर नहीं किया जा सकता

है। धारा 438 में निहित लाभकारी प्रावधान को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि हटा दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेनका गांधी [मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस.सी.सी. 248] के फैसले के बाद, कि संविधान के अनुच्छेद 21 की चुनौती का सामना करने के लिए, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। धारा 438, जिस रूप में विधायिका द्वारा इसकी कल्पना की गई है, इस आधार पर कोई अपवाद नहीं है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करती है जो अन्यायपूर्ण या अनुचित है। हमें, किसी भी कीमत पर, उसमें पाए जाने वाले शब्दों को पढ़कर इसे एक संवैधानिक चुनौती के लिए खुला छोड़ने से बचना चाहिए।

20. महेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें संबंधित उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने की शर्त के रूप में पीड़ित (बहू) को 2,000/- रुपये (दो हजार रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया था।

"3. अग्रिम जमानत देने की शर्त के रूप में, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं का पीड़ित बहू को प्रति माह 2000 रुपये का भुगतान करने का वचन पत्र दर्ज किया है और ऐसा करने में विफल रहने पर जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। हम यह समझने में विफल हैं कि पीड़ित के रखरखाव के लिए उन्हें प्रति माह 2000 रुपये जमा करने के लिए कैसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इसके अलावा, जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय, दीवानी विवादों पर निर्णय लेना अदालत

का अधिकार क्षेत्र नहीं है जैसा कि पक्षों के बीच होता है। इसलिए हम मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं कि वह जमानत आवेदन पर योग्यता के आधार पर नए सिरे से विचार करे और विवादित आदेश द्वारा लगाई गई प्रकृति की किसी भी शर्त को लागू किए बिना एक उचित आदेश पारित करे।

21. अपीलकर्ता के वकील द्वारा संदर्भित **मुनीश भसीन** (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय को निम्नलिखित रूप में अवलोकन करने का अवसर मिला था:

"10. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संहिता की धारा 438 के तहत एक आरोपी को रिहा करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए न तो उच्च न्यायालय और न ही सत्र न्यायालय अजीब शर्तों को लागू करने में उचित होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 438 के तहत जमानत पर एक आरोपी को बढ़ाते हुए आवश्यक, न्यायसंगत और प्रभावी शर्तें लगा सकती है। हालाँकि, अभियुक्त को किसी भी अप्रासंगिक शर्त के अधीन नहीं किया जा सकता है।

* * *

12. संहिता की धारा 438 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले आरोपी पर शर्तें लगाते समय, अदालत को शर्तों को लागू करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए और उन शर्तों को लागू करके अपने अधिकार क्षेत्र या शक्ति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की धारा 438 के तहत लगाई जाने वाली शर्तें कठोर, कठिन या अत्यधिक नहीं हो सकती हैं ताकि संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने के उद्देश्य को ही विफल किया जा सके।

13. तत्काल मामले में, अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या सुश्री रेणुका द्वारा अपनी शिकायत में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता और उसके माता-पिता संहिता की धारा 438 के तहत जमानत के हकदार थे। जब उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 438 के तहत जमानत देने का मामला बनाया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता को पिछले गुजारा भत्ता के लिए 3,00,000 रुपये और भविष्य के भरण-पोषण के रूप में 12,500 रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया था। संहिता की धारा 438 के तहत कार्यवाही में, अदालत को पत्नी और बच्चे को गुजारा भत्ता देने में उचित नहीं ठहराया जाएगा।

22. सुमित मेहता बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) ⁴ उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत देने के निर्णय से उत्पन्न होता है, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर कि अपीलार्थी, आई.पी.सी की धारा 471 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी, शिकायतकर्ता के नाम पर सावधि जमा में रु 1,000/- (एक करोड़ रुपये) की राशि जमा करता है। जिस बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए, उसे पैराग्राफ में दर्ज किया गया है।

"6. इस अपील में विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अग्रिम जमानत के लिए सावधि जमा में 1,000 रुपये की राशि जमा करने की शर्त कानूनी रूप से टिकाऊ/दीर्घकालिक है और क्या ऐसी शर्त संहिता की धारा 438 के दायरे से बाहर है?"

पक्षकारों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

"11. संहिता की धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालत व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के अधिकार और पुलिस की जांच के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध है। उसी के लिए, धारा 438 (1) के तहत राहत देते समय, धारा 438 (2) के तहत उचित शर्तें रखी जा सकती हैं ताकि एक निर्बाध जांच सुनिश्चित की जा सके। ऐसी शर्तें रखने का उद्देश्य जांच में बाधा डालने वाले व्यक्ति की संभावना से बचना है/ चाहिए। इस प्रकार, कोई भी शर्त, जिसमें जांच या मुकदमे की निष्पक्षता या औचित्य का कोई संदर्भ नहीं है, को कानून के तहत अनुमेय नहीं माना जा सकता है। इसलिए, शर्तों को लागू करते समय अदालत के विवेक का अत्यधिक संयम के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

12. कानून एक आरोपी को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता। संभवतः एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में, वह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी मूल अधिकार का हकदार है।

13. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अग्रिम जमानत देते समय, अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक के पूर्ववृत्त, अर्थात्, इस तरह के अपराध में उसकी पिछली संलिप्तता और आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करें और उसे ध्यान में रखें। अदालत का यह भी कर्तव्य है कि वह यह पता लगाए कि क्या आरोप उसे गिरफ्तार करके उसे घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाया गया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय संहिता की धारा 438 की उप-खंड (2) के तहत प्रदान की गई उचित शर्तों को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

14. इस प्रकार, वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता के नाम पर छह महीने की अवधि के लिए 1,00,00,000 रुपये की सावधि जमा राशि और अग्रिम जमानत देने की पूर्व शर्त के रूप में एफ.डी.आर. को जांच अधिकारी के पास रखना स्पष्ट रूप से कठिन और अनुचित है। यह याद रखना चाहिए कि अदालत इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंची है कि लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, जिसका पता मुकदमे के पूरा होने के बाद ही लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से, हम किसी भी शब्द में यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि धोखाधड़ी, बिजली की चोरी, सफेदपोश अपराधों या चिट फंड घोटालों आदि के मामलों में भी इस तरह की शर्त लगाने की शक्ति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

15. प्रावधान में उपयोग किए गए 'कोई भी शर्त' शब्दों को किसी भी शर्त को लागू करने के लिए अदालत को आत्यन्तिक शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी शर्त की व्याख्या परिस्थितियों में स्वीकार्य तथ्यों में स्वीकार्य और व्यावहारिक अर्थों में प्रभावी एक उचित शर्त के रूप में की जानी चाहिए और जमानत देने के आदेश को विफल नहीं करना चाहिए। हमारा विचार है कि मामले के वर्तमान तथ्य और परिस्थितियाँ इस तरह की चरम शर्त को लागू करने की गारंटी नहीं देती है।"

23. हम आगे इस न्यायालय के हाल के दो मूल फैसलों पर ध्यान दें सकते हैं।

24. **दिलीप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य⁵** के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में चेतावनी दी:

"3. 41 लाख रुपये जमा करने की शर्त लगाते हुए, उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत

अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन में, एक दीवानी मुकदमे में वसूली की प्रकृति में निर्देश जारी किए हैं।

4. इस न्यायालय के कई फैसलों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि आपराधिक कार्यवाही विवादित बकाया राशि की वसूली के लिए नहीं है। न्यायालय स्वतंत्र है विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अग्रिम जमानत के लिए अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए। आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, वे हैं आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री की प्रकृति; गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता या गवाहों को खतरे की आशंका; मुकदमे के समय आरोपी की उपस्थिति या उसके फरार होने की संभावना को सुनिश्चित करने की उचित संभावना; आरोपी का चरित्र, व्यवहार और स्थिति; और वे परिस्थितियाँ जो विशिष्ट हैं या आरोपी और जनता या राज्य का व्यापक हित और इसी तरह के अन्य विचार, जमानत/अग्रिम जमानत देने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली आपराधिक अदालत से शिकायतकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, और वह भी बिना किसी मुकदमे के।"

25. बिमला तिवारी बनाम बिहार राज्य मामले में एक बार फिर , अदालत ने

यह कहा:

"9. हमने एक से अधिक अवसरों पर संकेत दिया है कि आपराधिक कानून की प्रक्रिया, विशेष रूप से जमानत देने के मामलों में, धन वसूली की कार्यवाही के समान नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले में जो देखा गया है, वह अपनी विशिष्टताओं को दर्शाता है।

10. हम दोहराते हैं कि आपराधिक कानून की प्रक्रिया का उपयोग दबाव डालने और धन की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जमानत की प्रार्थना का विरोध करते समय। इस प्रश्न की जांच किए जाने की आवश्यकता है कि किसी दिए गए मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जानी है या नहीं , या उस मामले के लिए नियमित जमानत दी जानी है या नहीं , और न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और जमानत के विचारों को नियंत्रित करने वाले मापदंडों के संदर्भ में विवेकाधिकार का उपयोग किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत या नियमित जमानत की रियायत को अस्वीकार किया जा सकता है, भले ही आरोपी ने इसमें शामिल धन का भुगतान किया हो या कोई भुगतान करने का प्रस्ताव दिया हो। इसके विपरीत, किसी मामले में, किसी भी भुगतान या भुगतान के किसी भी प्रस्ताव के बावजूद गिरफ्तारी पूर्व जमानत या नियमित जमानत की रियायत दी जा सकती है।

11. हम आगे इस बात पर जोर देंगे कि, आम तौर पर, ऐसा तरीका अपनाने का कोई औचित्य नहीं है कि गिरफ्तारी से पहले जमानत की रियायत दिए जाने के उद्देश्य से, गिरफ्तारी की आशंका रखने वाले व्यक्ति को भुगतान करना चाहिए। धन की वसूली अनिवार्य रूप से दीवानी कार्यवाही के दायरे में है।"

26. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत जमानत के लिए अनुरोध करते समय विवेकाधिकार के प्रयोग से संबंधित कानून इस न्यायालय द्वारा अधिकृत रूप से निर्धारित किया गया है, हम चुनौती के तहत प्रकृति की शर्त को लागू करने को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह मानते हुए कि शिकायतकर्ताओं के आरोप में तथ्यात्मक है कि अपीलकर्ता (या तो बिल्डर के साथ मिलीभगत से

या यहां तक कि ऐसी किसी मिलीभगत के अभाव में) ने शिकायतकर्ताओं को धोखा दिया है, जांच के परिणामस्वरूप सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत आरोप-पत्र दायर किया जाना बाकी है , न कि स्थापित प्रक्रियाओं और लागू कानूनों के अनुसार सक्षम ट्रायल कोर्ट के समक्ष कथित अपराध साबित होने की बात करना। सीआरपीसी की धारा 438 की उप-धारा (2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को उप-धारा (1) के तहत निर्देश देते समय ऐसी शर्तों को लागू करने का अधिकार देती है , जैसा कि वह विशेष मामले के तथ्यों के प्रकाश में उचित समझ सकता है और ऐसे निर्देश में खंड (i) से (iv) में शर्तों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि , ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसालों को पढ़ने से कानून की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि लगाई जाने वाली शर्तें कठिन या अनुचित या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। जमानत दिए जाने के संदर्भ में, ऐसी सभी शर्तें जो जांच अधिकारी /न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की पेशी को सुविधाजनक बनाती हैं , जांच/विचारण को निर्बाध रूप से पूरा करना और समुदाय की सुरक्षा प्रासंगिक हो जाती हैं। जमानत देने के प्रावधानों का वास्तव में यह उद्देश्य और मंशा नहीं है। हालांकि , यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने यह कानून निर्धारित किया है कि किसी भी मामले में जमानत के लिए आदेश देने से पहले आरोपी द्वारा भुगतान / जमा करने की इच्छा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में जैसे कि जहां अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है और अभियुक्त अदालत से अनुरोध करते हुए कि स्वयंसेवकों को उसके द्वारा कथित रूप से

गबन किए गए सार्वजनिक धन के पूरे या किसी भी हिस्से का हिसाब देने के लिए अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित /बहाल की जाए , संबंधित अदालत के लिए यह विचार करने का विकल्प खुला होगा कि क्या व्यापक जनहित में गबन किए गए धन को अग्रिम जमानत /जमानत के आवेदन से पहले जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अंतिम विचार के लिए लिया जाता है। आखिरकार , किसी भी अदालत को सार्वजनिक धन को सिस्टम में वापस लाने के खिलाफ नहीं होना चाहिए यदि स्थिति इसके लिए अनुकूल है। हम यह सोचने के लिए उत्सुक हैं कि यह दृष्टिकोण समुदाय के व्यापक हित में होगा। हालांकि , निजी विवादों के मामलों में इस तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होगी , जहां निजी पक्ष धोखाधड़ी के अपराध में अपने धन के शामिल होने की शिकायत करते हैं।

27. यहाँ तथ्यों की ओर रुख करते हुए , हम पाते हैं कि एफआईआर का संस्करण, भले ही अंकित मूल्य पर लिया गया हो , अपीलकर्ता के नाम पर 17,00,000/- रुपये (सत्रह लाख रुपये) के चेक के माध्यम से भुगतान का खुलासा करता है, न कि 22,00,000/- रुपये (बाईस लाख रुपये)। हम यह नहीं समझ पाए हैं कि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा देय बाद के आंकड़े पर कैसे पहुंचा और अपीलकर्ता के वकील भी इस तरह के आंकड़े से सहमत क्यों थे। प्रथम दृष्टया, किसी प्रकार की गणना त्रुटि प्रतीत होती है। इसके अलावा, प्रथम दृष्टया, बिना किसी समझौते के शिकायतकर्ताओं से चेक प्राप्त करने में अपीलकर्ता के आचरण के संबंध में कुछ संदेह बना हुआ है। जो भी हो , उच्च

न्यायालय को यह महसूस करना चाहिए था कि पक्षकारों के बीच विवाद की प्रकृति को देखते हुए, जो मुख्य रूप से सिविल प्रकृति का है, सिविल विवाद को सुलझाने के लिए आपराधिक कानून की प्रक्रिया को सेवा में नहीं रखा जा सकता है। यहां तक कि अगर अपीलकर्ता ने भुगतान करने का काम किया था, जिसे हम अपनी स्वतंत्रता खोने से बचने के लिए अंतिम प्रयास मानते हैं, तो इस तरह के वचन को अग्रिम जमानत देने के सवाल पर फैसला करने के लिए उच्च न्यायालय के दिमाग में नहीं रखा जा सकता था। अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए परीक्षण को अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और समय बीतने के साथ मान्यता प्राप्त है। उच्च न्यायालय को यह जांचने की सलाह दी जाती कि क्या अपीलकर्ता को ऐसे किसी भी परीक्षण को पूरा करने में विफल रहने पर अग्रिम जमानत से इनकार किया जाना था। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से वकील द्वारा की गई प्रस्तुति का अपना प्रभाव था, हालांकि यह जमानत देने के उद्देश्य से प्रासंगिक विचार से बहुत दूर था।

28. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री से यह भी प्रतीत नहीं होता है कि शिकायतकर्ताओं ने अपीलकर्ता को कथित मुकदमा से भुगतान किए गए धन की वसूली के लिए कोई दीवानी मुकदमा दायर किया है। यदि अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध साबित हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसे दोषी ठहराया जाता है, तो वह दंडात्मक परिणाम भुगतान के लिए बाध्य होगा, लेकिन इस तरह की दोषसिद्धि के बावजूद वह शिकायतकर्ताओं से कथित रूप से प्राप्त

राशि को चुकाने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। यह भी एक ऐसा पहलू है जिसे सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा।

29. इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के वचन के आधार पर कार्यवाही करने और जमानत देने के लिए एक शर्त के रूप में 22,00,000/- (बाईस लाख रुपये) का भुगतान करने में गंभीर त्रुटि की है।

30. हम इस तथ्य से बेखबर नहीं हैं कि उच्च न्यायालय का नेतृत्व स्वयं अपीलकर्ता ने किया था और उसने विवादित शर्त के साथ जमानत देने का आदेश दिया था; इसलिए, हम **महेश चंद्र** (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप मामले को उच्च न्यायालय को भेजने के लिए इच्छुक हैं और गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन पर पुनर्विचार करने और इसमें की गई टिप्पणियों के आलोक में अपने स्वयं के गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देते हैं, लेकिन अधिमानतः 31 अगस्त, 2023 के भीतर इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

31. जब तक उच्च न्यायालय द्वारा आगे के आदेश पारित नहीं किए जाते हैं, तब तक जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इस बीच, अपीलकर्ता जाँच अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य होगा, जब भी उसे ऐसा करने के लिए बुलाया जाता है।

32. समापन से पहले, हमें 2023 के आइ ए 94276 का निपटान करने की आवश्यकता है। यह शिकायतकर्ताओं के कहने पर हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन है, जो इस आधार पर न्यायालय की सहायता करना चाहते हैं कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना अपील पर पारित कोई भी आदेश गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

33. हम मानते हैं कि इस स्तर पर, शिकायतकर्ताओं को अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रकृति के संबंध में इस न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि निश्चित रूप से, अदालत की अनुमति से भा.दं.सं की धारा 420 के तहत अपराध को कम करने की स्थिति उत्पन्न न हो।

34. उपरोक्त शर्तों पर अपील का निपटारा किया जाता है। हस्तक्षेप के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

35. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....न्या.

[एस. रवींद्र भट्ट]

.....न्या.

[दीपांकर दत्ता]

नई दिल्ली;

04 जुलाई, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा | समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his /her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.